

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2295/2543

บริษัท ชัมมิท สปอร์ตแวร์ จำกัด
แอสโค เจเนอรัล ซัพพลายส์ (ฟาร์อีสท์)
ลิมิตเต็ด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 87, มาตรา 88, มาตรา 90, มาตรา 93, มาตรา 104

เอกสารหมายเลข 1 ถึง 7 และ 12 เป็นเอกสารโต้ตอบกันระหว่างโจทก์และจำเลย ระบุถึงความชำรุดบกพร่องของรองเท้ากีฬาและการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องโดยตัวแทนของโจทก์และจำเลย เมื่อฟ้องแย้งของจำเลยเป็นการฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายเกี่ยวกับโจทก์ส่งมอบรองเท้ากีฬาไม่ตรงตามแบบที่จำเลยกำหนด จึงเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องประเด็นสำคัญในคดีอันเป็นข้อที่ทำให้แพ้ชนะระหว่างคู่ความ แม้จำเลยจะมีได้ส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้แก่โจทก์อันเป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 90 แต่จำเลยได้ใช้เอกสารดังกล่าวในการถามค้านพยานปากแรกของโจทก์ โจทก์ย่อมมีโอกาที่จะหักล้างข้อเท็จจริงหรือโต้แย้งเอกสารดังกล่าวได้ การไม่ส่งสำเนาเอกสารของจำเลยไม่ทำให้โจทก์เสียเปรียบเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมศาลมีอำนาจรับฟังพยานเอกสารดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 87(2)

ในขณะที่จำเลยส่งเอกสารหมายเลข 1 ถึง 7 และ 12 ต่อศาลชั้นต้นโจทก์มิได้คัดค้านความถูกต้องแท้จริงของเอกสาร คงคัดค้านเพียงว่าจำเลยมิได้ส่งสำเนาเอกสารให้แก่โจทก์เท่านั้น จึงต้องถือว่าโจทก์ยอมรับว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องศาลย่อมรับฟังสำเนาเอกสารดังกล่าวได้

จำเลยยื่นบัญชีระบупยานเพิ่มเติมครั้งที่สองระบุ อ. เป็นพยานเพิ่มเติมซึ่งศาล
ได้อนุญาตแล้ว อ. จึงเป็นพยานจำเลยที่สามารถนำเข้าเบิกความต่อศาลได้แม้ต่อมา
จำเลยจะแถลงต่อศาลว่าติดใจสืบพยานจำเลยอีกเพียงสามปากซึ่งไม่รวม อ. ด้วยอัน
มีผลผูกพันจำเลยตามที่แถลงก็ตาม แต่ระหว่างสืบพยานจำเลยไม่เสร็จสิ้น จำเลยไม่
สามารถนำ ร. ซึ่งเป็นพยานหนึ่งในสามปากมาเบิกความได้และขออ้าง อ. เป็นพยาน
เพิ่มเติมพร้อมกับยื่นบัญชีระบупยานเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งเป็นการที่จำเลยกลับใจนำ
อ. ซึ่งได้เคยระบุอ้างไว้ในบัญชีระบупยานเพิ่มเติมครั้งที่สองเข้าเบิกความต่อไปเท่านั้น
ซึ่งไม่มีกฎหมายห้าม คำสั่งของศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้ยื่นบัญชีระบупยานเพิ่มเติมนั้น
มิใช่การอนุญาตให้จำเลยระบупยานเพิ่มเติม หากแต่มีผลเป็นการอนุญาตให้จำเลยนำ
อ. ซึ่งได้ระบุอ้างเป็นพยานไว้แล้วเข้าเบิกความต่อไปได้

โจทก์ฟ้องว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2531 จำเลยได้สั่งซื้อสินค้ารองเท้าจากโจทก์
โดยจำเลยให้ผู้แทนของจำเลยในประเทศไทยเป็นผู้ตกลงกับโจทก์พร้อมทั้งกำหนด
ปริมาณการสั่งซื้อเป็นงวด ๆ โดยจำเลยเป็นผู้กำหนดและตรวจสอบ ชนิด คุณสมบัติ
และรายละเอียดต่าง ๆ ของการสั่งซื้อเป็นงวด ๆ ก่อนที่จะให้โจทก์นำรองเท้าดังกล่าว
ไปบรรทุกขนส่งทางทะเลหรือทางอากาศไปยังจุดหมายปลายทางที่จำเลยกำหนดใน
การชำระเงินจำเลยจะใช้วิธีเปิดเล็ดเตอร์ออฟเครดิตให้ธนาคารตัวแทนของจำเลย
ชำระแก่โจทก์แทนจำเลย โดยผ่านธนาคารตัวแทนโจทก์ ทั้งนี้โจทก์และจำเลยได้
ปฏิบัติต่อกันเรื่อยมาจนกระทั่งในการสั่งซื้อรองเท้า 3 งวดสุดท้าย หลังจากส่ง
รองเท้าดังกล่าวแก่ผู้ขนส่งแล้วโจทก์ได้รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเล็ด
เตอร์ออฟเครดิตส่งมอบให้แก่ผู้แทนของจำเลยในประเทศไทยเพื่อขอรับใบรับรอง
การตรวจสอบสินค้าเพื่อที่โจทก์จะได้นำไปประกอบการขอรับเงินค่าสินค้าตามเล็ด

เตอร์ออฟเครดิตจากธนาคารตามที่เคยปฏิบัติต่อกัน แต่จำเลยไม่ยอมออกไปรับรอง การตรวจสอบสินค้าแก่โจทก์ เป็นเหตุให้โจทก์ขาดเอกสารในการขอรับเงินค่ารองเท้า ดังกล่าวจากธนาคารเนชั่นแนลเวสมินสเตอร์ ฟิแอลซี ฮอังกง ตามที่ได้ระบุในเลืตเตอร์ออฟเครดิตทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ซึ่งหากโจทก์ได้รับเงินค่าสินค้านี้ดังกล่าวโจทก์จะได้รับประโยชน์จากเงินดังกล่าว คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ ส่งรองเท้าแต่ละรายการ ดอกเบี้ยเฉพาะคิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน 255,452.48 บาท โจทก์ทวงถามแล้วแต่จำเลยเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยใช้เงิน 2,299,072.68 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 2,043,620 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การและฟ้องแย้งว่า ในการซื้อรองเท้าจำนวน 300,000 คู่ ซึ่งโจทก์ต้องส่งมอบรองเท้าดังกล่าวเป็นงวด ๆ ตามที่ตกลงกันไว้ นั้นผู้แทนของจำเลยในประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้ตกลงซื้อ เพียงแต่ตรวจสอบคุณภาพของรองเท้าในเบื้องต้นด้วยการชักตัวอย่าง ซึ่งไม่ถือว่าจำเลยยอมรับรองเท้าที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นแต่อย่างใด แต่ลูกค้าของจำเลยในประเทศอังกฤษ ผู้ซื้อรองเท้าดังกล่าวจะทำการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่า รองเท้านั้นถูกต้องตามแบบและมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้หรือไม่ จำเลยไม่มีหน้าที่จะต้องออกไปรับรองการตรวจสอบสินค้าแก่โจทก์ตามฟ้อง เพราะสัญญาซื้อขายไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะเวลาที่จำเลยจะต้องออกไปรับรองการตรวจสอบสินค้าแก่โจทก์ ก่อนหน้าส่งมอบรองเท้าตามฟ้องโจทก์เคยส่งมอบรองเท้าแก่จำเลยโดยส่งไปที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นรองเท้าที่ไม่ถูกต้องตามแบบและมีคุณสมบัติต่ำกว่าที่จำเลยกำหนดและผู้แทนจำเลยในประเทศไทยได้ตัดออกแล้วเป็นจำนวนมาก จนลูกค้าของจำเลยในประเทศอังกฤษหลายรายปฏิเสธไม่ยอมรับ ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการฉ้อฉลและผิดสัญญาซื้อขายทำให้จำเลยเสียหาย จำเลยจึงเห็นควรชำระราคารองเท้าตามฟ้องแก่โจทก์หลังจากลูกค้าของจำเลยในประเทศอังกฤษได้ตรวจสอบและตกลงรับรองเท้าที่

โจทก์ส่งไปแล้ว จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระราคารองเท้าตามฟ้องและดอกเบี้ย อีกทั้งโจทก์ไม่มีสิทธิยึดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ด้วย โจทก์ผิดสัญญาในการส่งมอบรองเท้าตามใบสั่งซื้อก่อนหน้าสินค้า 3 รายการ ตามฟ้องโจทก์ ซึ่งลูกค้าของจำเลยในประเทศอังกฤษปฏิเสธไม่ยอมรับรองเท้าที่โจทก์ส่งมอบตามใบสั่งซื้อนั้น ๆ บางส่วน และจำเลยได้หักราคารองเท้าที่ผู้ซื้อสินค้าปฏิเสธไม่ยอมรับรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการขนส่งตลอดจนค่าแกะตราออกจากจำนวนเงินค่ารองเท้าที่ลูกค้าของจำเลยจะต้องชำระให้แก่จำเลย รวมเป็นเงินที่ลูกค้าของจำเลยหักออกจากราคารองเท้าที่โจทก์ส่งออกทั้งสิ้น 357,029.63 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อจำเลยได้นำรองเท้าที่ลูกค้าของจำเลยไม่ยอมรับดังกล่าวไปขายในราคาต่ำได้เงินเป็นจำนวน 177,006.06 ดอลลาร์สหรัฐ จำเลยจึงได้รับความเสียหายในส่วนนี้เป็นเงิน 180,023.60 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งโจทก์ต้องรับผิดชอบชำระเงินดังกล่าวแก่จำเลย นอกจากนี้โจทก์ผิดสัญญาโดยส่งรองเท้าตามใบสั่งซื้อตามฟ้องแย้งแก่จำเลยล่าช้ากว่ากำหนดที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อเป็นเหตุให้จำเลยต้องเสียอากรศุลกากรเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 8 ของราคาสินค้า คิดเป็นเงินค่าอากรที่เพิ่มขึ้น 53,233.80 ดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นเงินค่าเสียหายที่โจทก์ต้องชำระแก่จำเลย 233,257.40 ดอลลาร์สหรัฐ กับทั้งสินค้าที่โจทก์ส่งมอบแก่จำเลยส่วนหนึ่งเกิดความชำรุดบกพร่องโดยเกิดรอยแตกขึ้นที่รองเท้าหลังจากที่ผู้ซื้อได้รับมอบรองเท้าไปแล้ว เนื่องจากโจทก์ใช้กระบวนการผลิตที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม การกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นการผิดสัญญา ทำให้ลูกค้าของจำเลยคือบริษัทสติลโล พีแอลซี เรียกค่าเสียหายจากจำเลยเป็นเงิน 36,827.50 ปอนด์สเตอร์ลิงก์ ซึ่งโจทก์ต้องชดเชยค่าเสียหายแก่จำเลยด้วย รวมเป็นค่าเสียหายคิดเป็นเงินไทย 7,534,706.80 บาท จำเลยทวงถามแล้วแต่โจทก์เพิกเฉย ขอให้ยกฟ้องและขอให้บังคับโจทก์ชำระเงิน 7,534,706.80 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้องแย้ง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ฟ้องแย้งของจำเลยไม่เกี่ยวกับค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้อง จึงเป็นฟ้องแย้งที่ไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิม โจทก์ไม่เคยตกลงกับจำเลยว่าจะให้ลูกค้าของจำเลยในประเทศอังกฤษทำการตรวจสอบรองเท้าอีกครั้งว่าถูกต้องตามแบบและมีคุณภาพตามที่กำหนดไว้หรือไม่ โจทก์ได้ส่งมอบรองเท้าแก่จำเลยถูกต้องตามใบสั่งซื้อในฟ้องแย้ง เพราะตามข้อตกลงเมื่อจำเลยอนุญาตให้โจทก์ส่งรองเท้าออกจากประเทศไทยได้โดยจำเลยได้ตรวจสอบรองเท้าดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นการรับมอบสินค้าจากโจทก์แล้ว ทั้งจำเลยได้ออกใบรับรองการตรวจสอบสินค้าตามฟ้องแย้งแก่โจทก์เพื่อให้โจทก์ไปรับเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตจากธนาคารและโจทก์ได้รับเงินจากธนาคารแล้ว การที่ผู้ซื้อในประเทศอังกฤษจะปฏิเสธหรือยอมรับรองเท้าโจทก์ไม่ต้องผูกพันด้วย เพราะโจทก์ไม่มีนิติสัมพันธ์ใดกับลูกค้าของจำเลยในประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โจทก์จึงไม่ต้องรับผิดชอบจำเลยในจำนวนเงิน 180,023.60 ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้โจทก์มีสิทธิมอบรองเท้าให้แก่จำเลยได้ไม่เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเลตเตอร์ออฟเครดิตที่จำเลยกำหนดมาให้ และตามขั้นตอนการผลิตรองเท้าของโจทก์อาจมีการล่าช้าบ้างซึ่งจำเลยสามารถระงับการส่งรองเท้าของโจทก์ในงวดที่เห็นว่าโจทก์ส่งมอบโดยผิดสัญญาได้ โจทก์จึงไม่ต้องรับผิดชอบในเงินค่าอากรที่เพิ่มขึ้นจำนวน 53,233.80 ดอลลาร์สหรัฐ โจทก์ได้ผลิตรองเท้าดังกล่าวโดยถูกต้องตามหลักวิชาและโดยช่างฝีมือดีไม่ได้เกิดรอยแตกที่พื้นรองเท้าแต่อย่างใด ฟ้องแย้งของจำเลยขาดอายุความเพราะเกิน 1 ปี นับแต่วันที่อ้างว่าเกิดความชำรุดบกพร่องค่าเสียหายเพราะความชำรุดบกพร่องโดยเกิดรอยแตกที่พื้นรองเท้าไม่เกิน 1,000 ปอนด์สเตอร์ลิงก์ ส่วนค่าเสียหายอื่นไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 2,171,356.24 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงิน 2,043,630 บาท นับแต่วันฟ้อง (วันที่ 1 กรกฎาคม 2535) จนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้โจทก์ชำระเงิน 4,500,590 บาท พร้อม

ดอกเบี๋ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องแย้ง (วันที่ 18 สิงหาคม 2535) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลย

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ประการแรกว่า เอกสารหมายเลข 1 ถึง 7 และ 12 ต้องห้ามมิให้รับฟังเนื่องจากจำเลยมิได้ส่งสำเนาเอกสารให้แก่โจทก์ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าเจ็ดวันอันเป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรา 90 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือไม่ เห็นว่า เอกสารหมายเลข 1 ถึง 7 และ 12 ล้วนเป็นเอกสารโต้ตอบกันระหว่างโจทก์และจำเลยโดยมีข้อความในเอกสารระบุถึงความชำรุดบกพร่องของรองเท้ากีฬา และการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องดังกล่าวโดยตัวแทนของโจทก์และจำเลยเมื่อฟ้องแย้งของจำเลยเป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายเกี่ยวกับการที่โจทก์ส่งมอบรองเท้ากีฬาตามคำสั่งซื้อของจำเลยให้แก่ลูกค้าของจำเลยในประเทศอังกฤษซึ่งไม่ตรงตามแบบที่จำเลยกำหนด ดังนั้น เอกสารหมายเลข 1 ถึง 7 และ 12 จึงเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับประเด็นสำคัญในคดีอันเป็นข้อที่ทำให้แพ้ชนะในระหว่างคู่ความ แม้จำเลยจะมีได้ส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้แก่โจทก์อันเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติในมาตรา 90 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แต่ปรากฏว่าจำเลยได้ใช้เอกสารหมายเลข 1 ถึง 7 และ 12 ในการถามค้าน นายจุมพล กิระติมนิชญ์ พยานโจทก์ซึ่งเข้าเบิกความเป็นปากแรก โจทก์ย่อมมีโอกาสนำพยานหลักฐานอื่นมาหักล้างข้อเท็จจริงตามเอกสารหมายเลข 1 ถึง 7 และ 12 หรือเบิกความโต้แย้งเอกสารดังกล่าวได้ การที่

จำเลยไม่ส่งสำเนาเอกสารดังกล่าว จึงไม่ทำให้โจทก์เสียเปรียบแต่อย่างใด เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมศาลจึงมีอำนาจที่จะรับฟังพยานเอกสารหมายเลข 1 ถึง 7 และ 12 ดังกล่าวได้ตามมาตรา 87(2) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่โจทก์ฎีกาประการต่อไปว่าเอกสารหมายเลข 1 ถึง 7 และ 12 เป็นเพียงสำเนาเอกสารมิใช่ต้นฉบับเอกสารจึงต้องห้ามมิให้รับฟังนั้น เห็นว่า ในขณะที่จำเลยส่งเอกสารหมายเลข 1 ถึง 7 และ 12 ต่อศาลชั้นต้น โจทก์มิได้คัดค้านความถูกต้องแท้จริงของเอกสารเหล่านั้นแต่ประการใด คงคัดค้านแต่เพียงว่าเอกสารเหล่านั้นจำเลยมิได้ส่งสำเนาให้แก่โจทก์เท่านั้นดังที่ปรากฏในรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นฉบับลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2537 ดังนั้น จึงต้องถือว่าโจทก์ยอมรับเอกสารหมายเลข 1 ถึง 7 และ 12 ถูกต้องแล้ว ศาลย่อมรับฟังเอกสารหมายเลข 1 ถึง 7 และ 12 ได้ แม้จะเป็นเพียงสำเนาเอกสารก็ตาม ที่โจทก์ฎีกาอ้างว่า ศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมอ้างนางแองเจล่า พาล์มเมอร์ เป็นพยานไม่ชอบนั้น ในส่วนนี้ปรากฏว่า ก่อนหน้านั้นจำเลยได้แสดงความจำนงในการที่จะนำนางแองเจล่าเข้าเบิกความเป็นพยานโดยยื่นคำแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พร้อมกับบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ตามคำแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติมฉบับลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2537 ระบุนางแองเจล่าเป็นพยานเพิ่มเติมในลำดับที่ 36 ซึ่งศาลชั้นต้นได้อนุญาต นางแองเจล่าจึงเป็นพยานจำเลยที่สามารถนำเข้าเบิกความต่อศาลได้อยู่แล้ว แม้ว่าต่อมาจำเลยจะแถลงต่อศาลชั้นต้น ดิดีใจสืบพยานจำเลยอีกเพียง 3 ปาก คือ นายสตีฟ เค จุง นายโรเบิร์ต แมคเคนซี และนายสมศักดิ์ ทองประไพตามคำแถลงของจำเลยฉบับลงวันที่ 20 ตุลาคม 2538 และตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นฉบับลงวันที่ 4 กันยายน 2538 และฉบับลงวันที่ 20 ตุลาคม 2538 ซึ่งมีผลให้จำเลยต้องผูกพันตามที่ตนแถลงก็ตาม แต่ต่อมาระหว่างที่ยังสืบพยานจำเลยไม่เสร็จสิ้น จำเลยยื่นคำร้องไม่สามารถนำนายโรเบิร์ตมาเบิกความต่อศาลได้ เนื่องจากได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทอามัลกาเมท ชูลส์

คอร์ปอเรชั่น จำกัด แล้ว และขออนุญาตรับรูปร่างนางเองเกล้าเป็นพยานจำเลยเพิ่มเติมพร้อมกับยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม ตามคำร้องของจำเลยและบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมจำเลยฉบับลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2539 นั้น คำร้องของจำเลยดังกล่าวเป็นแต่เพียงการที่จำเลยกลับใจขอนางเองเกล้าพยานจำเลยซึ่งได้เคยระบุอ้างไว้ในบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมครั้งที่ 2 เข้าเบิกความต่อไปเท่านั้น ซึ่งก็ไม่มีกฎหมายใดห้ามมิให้จำเลยกระทำเช่นนั้น การที่ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2539 ว่า เพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นแห่งคดีเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมจำต้องสืบพยานเช่นนั้น จึงอนุญาตให้ยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมได้ คำสั่งดังกล่าวของศาลชั้นต้นดังกล่าวก็มีใช่เป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยระบุพยานเพิ่มเติม หากแต่มีผลเป็นการอนุญาตให้จำเลยนำนางเองเกล้า ซึ่งได้ระบุอ้างเป็นพยานไว้แล้วเข้าเบิกความต่อไปได้ตามที่จำเลยขอ ดังนั้น การที่จำเลยนำนางเองเกล้าเข้าเบิกความเป็นพยานต่อศาลชั้นต้นตามที่ศาลชั้นต้นได้อนุญาตจึงชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ-สมคิด ไตรโสรัส-สุวัฒน์ วรธนะหทัย)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ